

「보건복지부 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」 일부개정

1. 개정 이유

부패행위 신고 보상금 지급 제한 대상을 규정하는 등의 내용으로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」이 개정('23. 6. 22. 시행)됨에 따라 그 내용을 반영하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 부패행위 신고자의 보상금 지급신청이 있는 경우 공직자 또는 공직자였던 자의 재직 중 자기 직무와 관련하여 신고한 사항에 대해서는 보상금을 감액하거나 지급하지 아니하도록 함.(안 제17조의2제2항 단서 신설)
- 나. 재검토기한의 기준일을 변경함.(2023. 1. 1. → 2025. 1. 1.)(안 제22조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

보건복지부 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부개정

보건복지부 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제5호 중 "법 제2조 제7호"를 "법 제2조제7호"로 한다.

제6조제2항 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "별지 제2호 서식"을 "별지 제2호서식"으로, "별지 제3호 서식의 접수증, 별지 제4호 서식"을 "별지 제3호서식의 접수증, 별지 제4호서식"으로, "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로 한다.

제8조제1항 중 "별지 제2호 서식"을 "별지 제2호서식"으로 한다.

제9조제2항 중 "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로 한다.

제10조제2항 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "법 제64조 제1항"을 "법 제64조제1항"으로 한다.

제17조의2제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 자가 재직 중 자기 직무와 관련하여 신고한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 아니할 수 있다.

제17조의4제1항 각 호 외의 부분 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로 한다.

제22조 중 "2023년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 하고, "매3년이"를 "매 3년이"로 한다.

별지 제4호서식 부패신고자 보상제도의 구조금 지급요건 중 "부패신고자"를 "국민권익위원회에 부패행위를 신고한 신고자"로 하고, "「청렴포털_부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 처음오셨나요?"를 "「청렴포털_부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 알려드립니다"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 4. (생략) 5. “불이익조치”란 <u>법 제2조 제7호</u> 에 따른 조치를 말한다. 6. · 7. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- <u>법 제2조제7호</u> -----. 6. · 7. (현행과 같음)
제6조(신고 상담·접수) ① (생략) ② 책임관은 부패행위 신고를 <u>별지 제1호 서식</u> 에 따라 신고자의 인적사항과 신고취지 및 이유를 기재한 기명의 문서로써 하게 하여야 하며, 신고대상과 부패행위의 증거 등을 함께 제시하도록 하여야 한다. ③ (생략) ④ 책임관은 신고서를 접수하는 경우 접수순서별로 <u>별지 제2호 서식</u> 의 부패신고접수관리대장에 기록하고, <u>별지 제3호 서식</u> 의 접수증, <u>별지 제4호 서식</u> 의 부패신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 <u>별지 제5호 서식</u> 의 부패신고자 협조사항 안내를	제6조(신고 상담·접수) ① (현행과 같음) ② ----- <u>별지 제1호서식</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----. ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- <u>별지 제2호 서식</u> ----- ----- <u>별지 제3호서식의</u> <u>접수증, 별지 제4호서식</u> ----- ----- ----- <u>별지 제5호서식</u> ----- -----

교부하여야 한다.

⑤ 신고자가 방문하여 신고하는 경우에는 부패신고 접수·처리 및 신분공개의 절차 등에 관하여 설명하고, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 그 신분공개에 동의하는지를 확인한 후 별지 제6호 서식의 신분공개 동의여부 확인서를 작성하게 한다.

⑥ (생략)

제8조(신고의 취하) ① 책임관은 신고자가 신고를 취하하려는 때에는 별지 제2호 서식의 부패행위 신고 취하서를 서면이나 전자문서 등을 통해 접수한 후 “종결”로 처리할 수 있다.

② (생략)

제9조(신고의 종결) ① (생략)

② 제1항의 규정에 따라 종결한 때에는 그 사유를 포함하여 종결한 사실을 별지 제3호 서식으로 신고자에게 지체 없이 통지하여야 한다.

제10조(신분비밀보장) ① (생략)

-----.

⑤ -----

----- 별지 제6호서식 -----

-----.

⑥ (현행과 같음)

제8조(신고의 취하) ① -----

--- 별지 제2호서식 -----

-----.

② (현행과 같음)

제9조(신고의 종결) ① (현행과 같음)
② -----

----- 별지 제3호서식 -----

-----.

제10조(신분비밀보장) ① (현행과

② 책임관은 신고내용의 조사·처리를 위해 부득이 신고자의 인적사항을 표시하여야 하는 경우 별지 제6호 서식에 따라 서면으로 신분공개동의서를 제출받아야 한다.

③ 장관은 법 제64조 제1항을 위반하여 신고자의 인적사항이나 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 누설한 공무원에 대해 징계 또는 수사기관에 고발 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제17조의2(포상 및 보상 등) ① (생략)

② 보건복지부는 신고로 인하여 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때에는 신고를 한 자에 대하여 보상금을 지급할 수 있다. <단서 신설>

같음)

② -----

-- 별지 제6호서식-----

-----.

③ ----- 법 제64조제1항-----

-----.

제17조의2(포상 및 보상 등) ① (현행과 같음)

② -----

---. 다만, 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 자가 재직 중 자기 직무와 관련하여 신고한 사항에 대하여는 보상금을 감액

③ ~ ⑥ (생 략) 제17조의4(포상금 지급대상자 추천) ① 보건복지부는 국민권익위원회의 추천 요청이 있는 경우 또는 특별히 추천이 필요한 사유가 있는 경우 처리한 부패행위 신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 자에 대하여 국민권익위원회에 <u>별지 제7호 서식</u>의 추천서로 포상금 지급 대상자를 추천할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) ② (생 략) 제22조(재검토기한) 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2023년 1월 1일</u> 기준으로 <u>매3년</u>의 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조	<u>하거나 지급하지 아니할 수 있다.</u> ③ ~ ⑥ (현행과 같음) 제17조의4(포상금 지급대상자 추천) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- <u>별지 제7호서식</u>----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제22조(재검토기한) ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u> - ----<u>매 3년</u> <u>인</u>----- ----- -----
--	--

치를 하여야 한다.

[별지 제4호서식]

☐ 부패신고자 보상제도

구분	지급요건
보상금	생략
포상금	생략
구조금	부패신고자, 협조자, 그 친족 또는 동거인이 부패신고등과 관련하여 치료, 이사, 쟁송 등 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 (신고자등이 위원회에 신청)

보다 자세한 내용은 「청렴포털_부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 ‘처음오셨나요?

-----.

[별지 제4호서식]

☐ 부패신고자 보상제도

구분	지급요건
보상금	현행과 같음
포상금	현행과 같음
구조금	국민권익위원회에 부패행위를 신고한 신고자, 협조자, 그 친족 또는 동거인이 부패신고등과 관련하여 치료, 이사, 쟁송 등 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 (신고자등이 위원회에 신청)

보다 자세한 내용은 「청렴포털_부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 ‘알려드립니다